

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת נעמה לזימי

1215/25/פ

הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון – הודעה לחייב בטרם הגשת בקשה לביצוע משכנתה), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 1ב81 בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז–1967¹, בסעיף 1ב81 –

(1) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא :

"(ב1) לא תתקבל בקשת בנק לביצוע משכנתה כאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), אלא אם כן הוכיח הבנק, להנחת דעתו של רשם ההוצאה לפועל, כי פעל בהתאם להוראות סעיף 5א(ה) לחוק הלוואות לדיור, התשנ"ב–1992², ובהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין כהגדרתן בסעיף 5(ג1) לפקודת הבנקאות³, לעניין פיגורים והתראה לפני נקיטת הליכים משפטיים."

(2) בסעיף קטן (ג), במקום "(א) ו-(ב)" יבוא "(א), (ב) ו-(ב1)".

דברי הסבר

מטרת הצעת החוק היא לתקן עיוות הקיים בדין הנוכחי, אשר מביא לפגיעה מיותרת בחייבים, שנקלעו למצוקה בהחזרי הלוואות לדיור, כמו גם לעומס מיותר על מערכת ההוצאה לפועל. לפי הדין כיום, בחוק הלוואות לדיור, התשנ"ב–1992 (להלן – חוק הלוואות לדיור), קבוע הסדר המאפשר ללווה לפנות לוועדה המיוחדת בבקשה להקל בתנאי פירעון ההלוואה בהתאם למצבו הכלכלי. זכות זו שבידי הלווה מנותקת כיום, מבחינה פרוצדוראלית, מזכותו של הנושה לפתוח בהליכי ביצוע המשכנתה בהוצאה לפועל. התוצאה היא כי לווים רבים מוצאים עצמם במצוקה מיותרת, בגדרה הם נאלצים לפנות לוועדה המיוחדת רק לאחר שנפתחו נגדם הליכים בהוצאה לפועל, המעמידים אותם

¹ ס"ח התשכ"ז, עמ' 116.

² ס"ח התשנ"ב, עמ' 246.

³ ע"ר 1941, תוס' 1, עמ' (ע) 69, (א) 85.

בסכנת פינוי. על כן, מוצע לתקן את חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, ולקבוע כי טרם תתקבל בקשה לביצוע משכנתה, יהא בנק מחויב להוכיח להנחת דעתו של רשם ההוצאה לפועל כי פעל בהתאם לחוק הלוואות לדיור ולהוראות המפקח על הבנקים בנושא. כך תושג מטרה כפולה: ראשית, תוקל מצוקת הלווה. שנית, יוקל העומס על מערכת ההוצאה לפועל, משום שתתקבלנה החלטות של הוועדה המיוחדת, המייתרות את הגשת בקשות הביצוע.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת איתן כבל וקבוצת חברי הכנסת (פ/1648/19) ועל שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת איציק שמולי (פ/1220/22).

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת נעמה לזימי (פ/2759/24).

הצעת החוק זהה לפ/2759/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)